

墨玉县**白砂糖店“3·12”一般坍塌事故 调查报告

墨玉县**白砂糖店“3·12”一般坍塌事故调查组
2024年4月23日

目 录

一、事故基本情况.....	1
(一) 事故发生单位及相关单位概况.....	2
1. 事故发生单位基本情况.....	2
2. 事故发生店铺租赁情况.....	2
(二) 事故相关人员基本情况.....	3
(三) 事故发生单位安全管理情况.....	3
(四) 事故发生经过.....	3
(五) 事故现场情况.....	3
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
(七) 其他情况.....	5
二、事故应急处置及评估情况.....	5
(一) 事故信息接报及相应情况.....	5
(二) 事故现场应急处置情况.....	5
(三) 医疗救治和善后情况.....	6
1. 医疗救治情况.....	6
2. 善后处理情况.....	6
(四) 事故应急处置评估.....	6
三、事故原因分析.....	6
(一) 直接原因.....	6
(二) 间接原因.....	6
四、有关单位责任履职情况.....	7
(一) 事故单位.....	7
(二) 有关监管部门.....	7
(三) 事故发生属地.....	7
五、对有关责任人员的责任认定及处理建议.....	8
(一) 因事故中死亡免于或不予以追究责任人员.....	8
(二) 建议移送司法机关处理的人员.....	8
(三) 对事故责任单位的责任认定及处理建议.....	8
六、事故整改和防范措施建议.....	9

墨玉县**白砂糖店“3·12”一般坍塌事故 调查报告

2024年3月12日15时23分许,墨玉县博斯坦街办兴民社区墨玉县**白砂糖店发生一起坍塌事故,造成1人死亡。

事故发生后,墨玉县委、县政府高度重视,按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》(自治区人民政府令196号)的要求,经县人民政府主要领导批示,成立由政府副县长任调查组组长、应急管理局党委书记任副组长,应急管理局、公安局、市场监督管理局、总工会、商工信局等单位为成员的事故调查组,邀请墨玉县人民检察院全程参与监督,全面展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任,并针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范整改措施建议。

经调查认定,墨玉县**白砂糖店“3·12”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位基本情况

墨玉县**白砂糖店，类型：个体工商户，统一社会信用代码：9265****，经营者：穆****，组成形式：个人经营，注册日期：2021年11月19日，经营场所：新疆和田地区墨玉县波斯坦街道****，经营范围：许可项目：食品销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关墨玉县市场监督管理局，登记时间2022年12月17日。

该白砂糖店取得食品经营许可证，经营者名称：墨玉县**白砂糖店，统一社会信用代码（身份证号码）：6532221968****0032，法定代表人（负责人）：穆****，住所：新疆和田地区墨玉县喀拉喀什镇****，经营场所：新疆和田地区墨玉县波斯坦街道****，主体业态：食品销售经营者（批发兼零售食杂店），经营项目：散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。许可证编号：JY165****，日常监督管理机构：墨玉县市场监督管理局城镇市场监督管理所，发证机关：墨玉县市场监督管理局，发证时间：2023年3月17日，有效期至：2028年3月16日。

2. 事故发生店铺租赁情况

墨玉县**白砂糖店经营者穆****于2022年9月1日与阿**签订出租承租合同，年租金人民币15000元（壹万伍仟元整），租赁时间从2022年9月1日至2025年12月31日。

（二）事故相关人员基本情况

1. 穆****，男，55岁，群众，公民身份证号码：653222****，住址：新疆墨玉县喀拉喀什镇阿热巴格村1组138号，系墨玉县**白砂糖店经营者。

2. 努****，男，47岁，群众，公民身份证号码：653222****，住址：新疆墨玉县同心路****，系墨玉县**白砂糖店员工。

（三）事故发生单位安全管理情况

穆****（墨玉县**白砂糖店经营者）安全生产主体责任落实不到位。一是经营者穆****未组织制定安全生产相关管理制度和安全操作规程。二是经营者穆****未组织建立全员安全生产责任制，未制定全员安全生产责任，与从业人员未签订劳动合同。

（四）事故发生经过

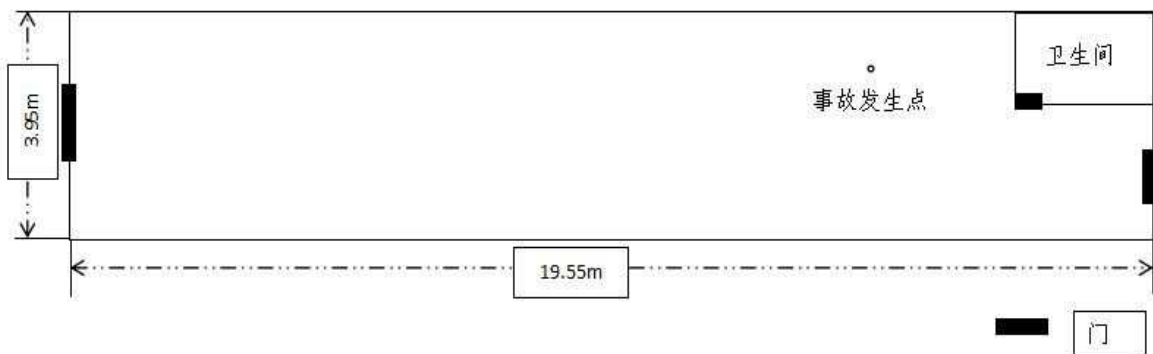
经调取现场视频监控显示，2024年3月12日，15时30分^[1]（校正后时间15时06分）努****从店铺后门开始朝外搬运出售的袋装白砂糖（每袋50kg），截止事故发生已搬运27袋白砂糖，15时47分（校正后时间15时23分）努****为搬运第28

袋白砂糖袋，双手抱起袋装白砂糖时，正在搬运的白砂糖垛后一排的白砂糖垛坍塌，将努****往斜后方压至白砂糖垛下方。

（五）事故现场情况

[1] 经对比监控时间比实际时间快 24 分钟。

经对事故发生现场进行勘查，该店面长 19.55m、宽 3.95m、高 3.9m，店铺东西两侧码放着货物，西侧的货物面积 3*2*2.7 米；东侧货物东南角已经坍塌，货物在宽 1.5m，长 1.96m 的面积码放，可见坍塌的货物南侧距东墙 0.43m、南墙 2.47m，有大量血泊，货物堆垛在木制托盘，码放货物高度约 3m，每袋重量 50Kg。



图一 事故发生现场位置图



图二 截取事故发生现场死亡人员被货物压位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，死者努****，男，47 岁，身份号码：653222****，住址：新疆墨玉县斯孜街道****，系该店营业员穆****弟弟。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约 450000 元（肆拾伍万元整）。

（七）其他情况

经调取监控视频，发生事故时光线充足。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况

事故发生后，事故现场人员祖****（系购买白砂糖人员）

2024年3月12日15时28分按下店内一键式报警器向公安机关报警。公安机关接到报警后前往事故发生点，保护现场进行勘验和调查。

（二）事故现场应急处置情况

15时23分，白砂糖店营业者穆****发现险情后立即开展施救并呼叫求救，此时在卫生间内的阿****（系购买白砂糖人员）过来帮忙，与穆****一起进行施救，搬挪压在努****身上的袋装白砂糖。15时24分，在此店正在购买白砂糖的祖****看到险情后向120救护中心拨打电话求救。此时阿****到商店前面出去喊人帮忙施救，前后七人进入事故发生现场开展施救。在15时27分，施救人员把坍塌压在努****身上白砂糖袋搬挪开，看到努****后脑大量出血，此时祖****再次向120救护中心打电话进行求救，并按一键式报警器报警。在15时28分，过来帮忙施救人员中的4人一起将努****抬出事故发生点，放在该店铺后门外台阶上面使努****平躺，并在努****头部下方垫放衣服和毛巾，等待120救护。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

15时33分许，120救护人员到达现场对努****进行抢救，经抢救无效，努****当场死亡。

2. 善后处理情况

事故发生后，喀拉喀什镇、斯孜街办相关工作人员开展事故

遇难者家属安抚相关事宜。

（四）事故应急处置评估

公安局、应急管理局、属地有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作，进行现场勘验、检查、收集证据等事故调查。

三、事故原因分析

（一）直接原因

正在搬运的白砂糖垛后一排的白砂糖垛堆叠不整齐，前排堆垛糖包搬走后排白砂糖垛失去支撑，重心失稳，造成袋装白砂糖倾斜坍塌压中努****，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 从业人员努****安全意识淡薄，在搬运装袋白砂糖时，可能存在物体坠落的场所未戴劳动防护用品（安全帽）^[2]，在当搬堆叠高度降低适当位置时没有将后排堆垛上方进行搬运，导致后排白砂糖垛失去支撑，重心失稳。

2. 该店铺经营者穆****未组织制定货物装卸制度和操作规程；未制定全员安全生产责任制，未与从业人员签订安全生产责任书；未督促从业人员努****佩戴劳动防护用品（安全帽）。

四、有关单位责任履职情况

（一）事故单位

穆****（墨玉县**白砂糖店经营者）安全生产主体责任落实

不到位。一是经营者穆****未组织制定安全生产相关管理制度和安全操作规程。二是经营者穆****未建立全员安全生产责任制，未制定各自的安全生产责任，未与从业人员签订劳动合同，对该事故发生负有责任。

（二）有关监管部门

墨玉县市场监督管理局喀拉喀什镇市场监督管理所作为个体工商户行业监管部门，经查看资料、调取视频，2024年3月7日该所工作人员对本店进行巡查检查，在检查过程中未发现事故隐患。

（三）事故发生属地

博斯坦街道作为属地管理部门，经查看资料、调取视频，2024年3月6日该社区工作人员对发生事故店进行检查，提醒营业者

[2] 部防护 安全帽选用规范（GB/T30041-2013）4.2.1：在可能存在物体坠落、碎屑飞溅、磕碰、撞击、穿刺、挤压、摔倒及跌落等伤害头部的场所时，应佩戴至少具有基本技术性能的安全帽。

穆****注意自身安全，宣传安全知识，在检查过程中未发现事故隐患。

五、对有关责任人员的责任认定及处理建议

（一）因事故中死亡免于或不予以追究责任人员

努****安全意识淡薄，在搬运装袋白砂糖时，在当搬堆叠高度降低适当位置时没有将后排堆垛上方进行搬运，可能存在物体坠落的场所未戴劳动防护用品（安全帽），导致后排白砂糖垛失去支撑，重心失稳，发生袋装白砂糖倾斜坍塌，对事故发

生负有责任，鉴于在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

公安机关经调查询问有关人员，排除该事故刑事案件嫌疑。

事故调查组经调查询问有关人员，该事故不涉及重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪，不需移交司法机关处理。

（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1. 墨玉县**白砂糖店经营者穆****未组织制定安全生产相关管理制度和 safety 操作规程、未建立全员安全生产责任制、未制定各自的安全生产责任、未与从业人员签订劳动合同等行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项^[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款^[4]之规定，参照《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

令第14号）第二十一条第一项^[5]之规定，建议由墨玉县应急管理局给予行政处罚。

2. 博斯坦街道办事处和墨玉县市场监督管理局作为属地管理和行业监管部门虽然履行了安全生产检查、指导等职责，但在检查、指导中未发现墨玉县**白砂糖店存在货物坍塌的风险，建议博斯坦街道办事处和墨玉县市场监督管理局在全县安全生产大会上予以通报批评。

六、事故整改和防范措施建议

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

一是提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。全县各级党委政府加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好本单位本系统安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。

二是生产经营单位落实安全生产主体责任。墨玉县**白砂糖

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

二是生产经营单位落实安全生产主体责任。墨玉县**白砂糖店要汲取事故教训，规范货物堆垛，加强从业人员的生产安全教育，督促从业人员佩戴劳动防护用品。各生产经营单位应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，组织制定安全生产规章制度和操作规程，落实全员安全生产责任制，加强对员工的安全生产培训，严格按照规章制度规范安全管理。

三是加强行业监管力度。墨玉县市场监督管理局作为行业监

管部门要深刻汲取事故教训，对所监管领域的仓库开展全面检查，深入排查货物堆垛高度过高存在安全隐患的库房，督促相关涉及单位将隐患整改到位。各行业部门严格落实“三管三必须”和“自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则”的要求，汲取事故教训，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，规范安全生产规章制度落实，有效防范类似事故再次发生。

四是强化属地管理责任。墨玉县博斯坦街道办事处对所在辖区内仓库进行全面隐患排查，重点紧盯货物码放不符合国家标准、行业标准的仓库，督促相关单位将隐患消除清零。各乡镇（街办）、园区，认真贯彻落实“自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则”的要求，严格落实属地管理责任，加强对生产经营单位的日常管理，尤其是检查中发现的安全生产事故隐患进行“闭环管理”、动态清零，夯实生产经营单位安全生产主体责任，防范同类事故再次发生。